



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 77/12

ד.ג.ש חניוניים בע"מ ח.פ. 511230013 : בענין

ע"י ב"כ עו"ד חיים דרש
רח' אשל 5, קרית ביאליק 27036

התובעת

נ ג ד

נציגות הבית המשותף ברח' המגינים 53, חיפה

ע"י ב"כ עו"ד האני חורי
ת.ד. 9488 חיפה

הנתבעת

פ ס ק - ד י נ

1. ארבעה רכיבים בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף שנויים בין הצדדים במחלוקת, ואלו הם : חשבון המים, פרמיות ביטוח, הוצאות שמירה, תחזוקת שטחים פרטיים. התובעת בדעה שהם אינם עונים על מבחני המונח 'אחזקה נאותה' המגדיר מהי הוצאה לגביה חל סעיף 58 לחוק המקרקעין, ולכן אין לחייבה להשתתף במימון אותם הרכיבים, בעוד הנתבעת טוענת כי הרכיבים כולם מהווים הוצאה לצורך 'אחזקה נאותה' ולכן חובה על התובעת להשתתף במימנם. פסק הדין יתייחס לכל אחד מהרכיבים בנפרד.
2. ברקע הדברים פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה [עש"א 10493-07-11] אשר טרף את קלפי נוסחת החלוקה של הוצאות האחזקה בין בעלי הדירות בבית המשותף אשר היתה מקובלת עשרות בשנים, והעלה אותם על פסי ברירת המחלוקת הקבועה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, היינו כנגזרת משטח כל דירה לעומת סך כל שטחי הדירות, הכל מהנימוקים המופיעים באותו פסק הדין. "ברקע הדברים" נרשם לעיל מהטעם שלפסק הדין אין רלבנטיות למחלוקת כאן; שם נדונה סוגית **מפתח החלוקה** של הוצאות האחזקה, ואילו כאן נדונה סוגית **הרכיבים המרכיבים את הוצאות החלוקה** במימנם חייב להשתתף כל בעל דירה. ההחלטה שניתנה על ידי ביום 27.9.12 הגדירה את השאלות השנויות במחלוקת, והן שתוכרענה כאן. פסק הדין של הערעור הנ"ל מסמן את העיתוי [trigger]

להגשת התביעה, הא ותו לא. קביעות בו, לרבות לגבי הזכות לחדול מנוהג, אינן מהוות מעשה בית דין. די אם ייאמר כי – שלא כמו מפתח תשלומים – נוהג הינו אחד המקורות המשפטיים הקבועים בסעיף 58[א] לחוק המקרקעין לחיוב השתתפות בסל שירותים של אחזקת רכוש משותף.

3. התובעת הינה חוכרת של יחידה המהווה חניון בבית המשותף המזוהה כחלקה 27 בגוש 10834 בר' המגנים 53 חיפה. הבית המשותף מכיל 38 יחידות לרבות חניון [בבעלות התובעת], חנויות ומשרדים ונישא לגובה של 14 קומות.

המסגרת הנורמטיבית

4. סעיף 58[א] לחוק המקרקעין קובע את חובתו של כל בעל דירה לשאת בהוצאות האחזקה התקינה של הרכוש המשותף, וזו לשונו:

“בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת שירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג... לענין זה 'החזקה תקינה' – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות”.

את ההוראה הזו משלים סעיף 12[ב] לתקנון המצוי הקובע כהאי לישנא:

“החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ”ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה”.

נגזר מכאן: הוצאה גם אם קבועה **בדין** וגם אם היא ענין **שבנוהג** – מחויבים כל בעלי הדירות לשאת בה ובלבד שנועדה להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף. לעומת זאת הוצאה שהיתה אמנם מקובלת במשך שנים אך לא נועדה לאחזקה תקינה של הרכוש המשותף לא חלים עליה דיני הבתים המשותפים [אפשר שדיני השיתוף]; צריך שתהיה זיקה בין ההוצאה לבין הרכוש המשותף. המחוקק לא מנה רשימה קזואיסטית של רכיבי הוצאות מסוימים אלא קבע עקרונות לאורם אמורה להיבחן כל הוצאה שנויה במחלוקת.

5. הספרות המשפטית נוטה ליתן פרשנות מרחיבה להגדרות בסעיף 58[א] לחוק; אני מאמצת את המובאה מספרו של פרופ' ויסמן המצוטטת בסעיף ד' 2 לסיכומי הנתבעת לאמור:

**"נטייתנו היא למתן פירוש מרחיב למילים הנזכרות
שבחוק...אחזקה צופה מטבעה פני העתיד..."**

ועדיין כל מקרה נבחן לגופו, כך ייעשה בנסיבות תביעה זו להלן.

6. מקור משפטי נוסף, תקף לבעלי הדירות בבית המשותף דנא, הם התנאים של שטרי החכירה שהסדירו את חכירת הזכויות בדירות כולן. שטרי החכירה קובעים אף הם מסגרת כללית המתייחסת לרכוש המשותף וזו לשונה [סעיף 3(א) לשטר]:

**"דמי החכירה עבור הנכסים נקבעו לסך של אליהם מתווסף
החלק היחסי החל על הנכסים של כל ההוצאות הקשורות בניהול
הבית הנ"ל ובהוצאות המשותפות האחרות הדרושות לבדק הרכוש
המשותף והבטחת השירותים בבית הנ"ל"**

שני הצדדים אווזים בתנאי החכירה המצוטט לעיל אולם כל אחד מהם נותן פרשנות שונה.

דיון

7. ככלל אני מוצאת להדגיש את שתי העובדות הבאות, עליהן אין מחלוקת:

(א) סל השירותים בבית המשותף במתכונתו כפי שהיא ערב הגשת התביעה נוהג לפחות 15 שנים. לא שינוי בנסיבות אובייקטיביות כמו צרכים משתנים של הבית המשותף היווה העילה להגשת התביעה.

(ב) בכל 15 השנים האחרונות ניהלה את הבית המשותף חברה בע"מ. בעליה ומנהלה הוא גם הבעלים והמנהל של התובעת. שכרה של חברת הניהול נגזר משיעור הוצאות האחזקה בפו על [cost+]: ככל שאלו עלו כך עלה שכרה של החברה.

8. ארבעה עדים חיצוניים זימנה התובעת לעדות מטעמה: ה"ה שלמה מרגולין, אורי אונגר, ירון מט ויוחאי ארצי. לפי העובדות שהם הביאו בפנינו ניתן להסיק שהנדון, היינו המבנה נושא הדיון כאן, אינו דומה לראיה הם המבנים המנוהלים על ידיהם. המבנים האחרים מורכבים יותר, עתירי קומות ויחידות, הגם שהמבנה הנדון גם הוא לא זעיר, התכנון הפנימי של המבנים שונה, ובעיקר – במבנים האחרים קיימת הפרדת ניהול, מה שאין כאן כל עוד תביעה להפרדת ניהול תלויה ועומדת, וטרם הוכרעה. ככל שיש בעדויות הללו רלבנטי ות תימצא התייחסות אליהן בגוף הטקסט.

9. שירותי שמירה במבואת הבית המשותף

(א) התובעת בדעה ששירותי השמירה הניתנים על דרך של איוש עמדת שומר בכניסה למבואת הבית אינם נדרשים לפי **הדין** ולכן אין לכפות הוצאה זו על התובעת. התובעת גם בקשה באמצעות העדים מטעמה להראות כי השמירה שמבוצעת כלל אינה אפקטיבית לא לגבי החניון שבבעלות ה ולא בכלל. הנתבעת לעומת זאת רואה יתרון בהימצאות שומר במבואת הבית וראיה לכך שעמדת השמירה מאוישת שנים רבות.

(ב) לדעתי דין התביעה ברכיב זה **להידחות**. אלו נימוקי החלטתי:

– ההתפלמסות של התובעת אם ענין לנו בשומר או שוער או מאבטח אינה רלבנטית. יהיה שמו כאשר יהא – תוכן התפקיד הוא שרלבנטי.

– עסקינן בבית משותף מורכב ולא רק מבחינת המערכות המשותפות בו. הוא מתנשא לגובה של 14 קומות [לרבות שתי קומות חניון, קומת ביניים וקומת גג].

– במבואת הכניסה אין יחידות עסקיות פעילות, גם אין בה מצלמו ת אבטחה; לעומת זאת המבואה מכילה מונים של מתקנים משותפים שונים, כניסה למעליות ותחילתו של גרם מדרגות פנימי.

– הותרת מבואת הכניסה ללא עין פקוחה על הבאים בשערי הבנין תפגום באופן מובהק בשמירה על תקינות אותם מתקנים משותפים. היא גם תפגום ביכולת לשמור על תקינות המתקנים המשותפים שעל גג הבית.

– בעלי הדירות בבית המשותף עמדו על חשיבות הפונקציה הזו וכבר לפני שנים רבות איישו אותה. התובעת כבעלת החניון לא זו בלבד שלא מחתה על רכיב זה בסל השירותים אלא גם שילמה את חלקה היחסי בהוצאה זו. בעלי הדירות בבית הנדון ראו באיוש המבואה לבית - צורך.

– לא הוכח כי השתנה משהו עובדתי-אובייקטיבי, לא כל שכן לא בצרכי הבית המשותף, כדי להורות על הפסקת השירות או פטור מתשלום לבעל דירה המתנגד לשירות זה. העובדה שהתובעת באופן חד- צדדי חדלה להסכים למתן השירות אינה פוטרת אותה מהתשלום.

– ככל שהתובעת בדעה שהתפקיד – יהיה כינויו כאשר יהא - אינו ממולא באופן מיטבי, בשים לב להגדרתו על ידי נציגות הבית המשותף כמי שמזמינה את השירות אצל ספק השירות, אזי מקומה של הביקורת בפורום האסיפה הכללית

של בעלי הדירות או בשיח ענייני עם חברי הנציגות . אפשר שהשירות יטויב אם התשלום בגינו יהיה גבוה יותר.

– באנלוגיה, אני מוצאת להביא מפסק דינה של כב' השופטת כתוארה אז גב' גילאור בע"א (חיפה) 1020/03 בובליל נ' שטיינר שם נפסק:

"... אין דומה מצב בו צד קנה בתום-לב נכס ובלא ידיעה על הסכמים בין בעליו הקודמים לצד ג', למציאות בה ידע הקונה על ההסכמים, וראה תוצאותיהם בשטח"

(לא פורסם).

כאן התובעת ידעה על ההסכם להעסיק פונקציה של שמירה ויתרה מכך, גם השתתפה במימון. בנסיבות אלה אין היא זכאית לפרוש מההסכם המחייב את כל בעלי הדירות עד אשר נסיבות תצדקנה ביטול או שינוי רכיב זה בסל השירותים. זאת ועוד, השמירה צריכה להינתן לטובת תחזוקת הרכוש המשותף, מה שנמצא במקרה זה. ככל שבעלי הדירות מפיקים הנאה עודפת לטובת היחידות שלהם עצמן – כנגזרת ממיקומה של כל יחידה, מה טוב.

– מקל וחומר אפשר לגזור גם מפסק דינו של כב' השופט דרורי בע"א [י-ם] 4329/03 וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 י-ם [תק-מח-7499-1-2004] שם הוא מציין שיהיה רואה גם בהתקנת דלת + אינטרקום חדשים בחינת 'יש מאין' הוצאה לאחזקת הרכוש המשותף בה חייב לשאת כל בעל דירה.

01. רכיב המים במכלול הוצאות הבית המשותף –

(א) התובעת בדקה ומצאה שנציגות הבית המשותף מממנת לא רק את הוצאות אחזקת הרכוש המשותף אלא גם את הוצאות המים של כל יחידות הבית, למעט החניון של התובעת.

(ב) התובעת אינה טוענת שזכותה לחדול מהשתתפות במימון הסדר זה נטועה בשינוי נסיבתי-עובדתי כלשהו, למשל שהיחס בין הוצאות המים לאחזקת הרכוש המשותף הצטמצמו באופן שהשתנה היחס בין כמות המים לטובת היחידות לעומת כמות המים לטובת הרכוש המשותף. התובעת מצדיקה את זכותה לחדול ממצאות זו רק ברצונה לשים באחת סוף להסדר שאינו מחויב לפי הדין.

(ג) הנתבעת לעומת זאת מבקשת להותיר את ההסדר על כנו שכן התגבש לכלל נוהג, בהסכמה של התובעת ששילמה את חלקה לפיו שנים רבות. ועוד – אין בבית המשותף צרכני מים חריגים שיצדיקו התקנת מוני מים פרטיים לעת הזו מקום שלא הותקנו מונים פרטיים בעת שנבנה הבית המשותף.

(ד) אני מסכימה עם עמדת הנתבעת:

– אמנם אין מחלוקת על כך שמונה מים אחד משמש הן את היחידות [למעט זו של התובעת] והן את הרכוש המשותף. גם לא יכולה להיות מחלוקת על כך שמים המשמשים את היחידות [מטבחים, שירותים] אינם מהווים אחזקה שוטפת של הרכוש המשותף.

– יחד עם זאת לא מדובר בהפרד הדיכוטומית, הכל הינו תלוי נסיבות. בבית הנדון קיים חדר מדרגות המתנשא לגובה של 12 קומות לפחות. כמו כן משמשות בו מעליות. מבואת הכניסה המשותפת היא מבואה רחבת ידיים. אין ספק שהחלק המהווה רכוש משותף שמצריך תחזוקה באמצעות מים אינו בטל בששים.

– זאת ועוד, אף לא אחת מהיחידות אינה משמשת למגורים, אופיין דומה.

– הוכח, דווקא באמצעות עד שהוזמן מטעם התובעת, העד ירון מט, שמקום בו היחידות הן הומוגניות בעיקרן וצריכת המים בעטיים של השימושים בהן היא אפסית, לא מותקן מונה נפרד לכל יחידה, ובלשונו: **"למשרדים אין מונה מים כי צריכת המים במשרדים היא אפסית ... משיכת המים לצורך שימוש במשרדים זה לדברים פעוטים שבאופן יחסי לכמות המים שאנו צורכים לא כדאי לשים שעון"** עמ' 12 שו' 29-32.

– יישום העתירה של התובעת מחייב התקנת מוני מים פרטיים בכל קומה וקומה, לכל יחידה צרכנית בבית המשותף. ההוצאה הכספית ה כרוכה ביישום עתירה זו גדולה באופן בלתי סביר ובלתי מידתי. חוסר הסבירות גם עולה מעצם העובדה שהתובעת לא הביאה נתונים על צריכת היתר הנזקפת לחובתה נכון להיום לעומת עלות התקנת מוני מים חדשים.

– מאותן הסיבות האובייקטיביות לפיהן ראתה התובעת להותיר את המצב על כנו במשך שנים רבות, מציאות אובייקטיבית שלא השתנתה, יש להותיר את המצב על כנו גם לעתיד כל עוד לא תחליט אחרת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, שבידיה הכוחות המשפטיים לשנות את המציאות.

– כב' השופטת וסרקרוג בדונה בטענת בעל דירה לחדול מנוהג הפוגע בזכויותיו, קבעה עיקרון כללי ולפיו:

"באיזון הנכון בין הנטל המוטל בניהולו של בית משותף בלין שמירה קפדנית על יחס זהה חד- ערכי ביחס התואם, אין לתת משקל מכריע ו/או בלעדי דווקא לאחרון. הגם שזכות הקנין עוגנה

בחוק יסוד : כבוד האדם וחירותו , כזכות יסוד , אין היא זכות מוחלטת במובן זה שמשקלה הסגולי באיזון האופקי בהשוואה לזכויות יסוד אחרות – וסדר ציבורי – ושכונתי בכלל זה – תהא לעולם בעלת משקל מכריע"

ר' ע"א [חי'] 1688/00 נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' בלהה, תק-מח-2002]1[8499.

– אותה חשיבה הביאה את בית המשפט המחוזי בירושלים דווקא **לקבל** את הטענה בדבר חוסר סבירות לחייב בעל דירה בנשיאה בהוצאות מים מקום שקיים מונה מים אחד. ר' ע"א [י-ם] 1373/00 רוט נ' נציגות הבית המשותף תק-מח-2001-2-4792. שם ייעודו של הבית המשותף היה לקליניקות רפואיות, פונקציות שמהוות צרכני מים משמעותיים לעומת הרכוש המשותף כצרכן מים. שם התובעת היתה בעלים של מחצית היחידות בבית, אך לא איכלסה אף לא אחת מהן. בנסיבות אלו מצא בית המשפט חוסר מידתיות ב'העמסת' כל הוצאות המים והביוב על הקופה המשותפת.

– טיעון נוסף התומך בעמדת הנציגות היא האפשרות השמורה לתובעת לעשות אף היא שימוש במים המשותפים.

ביטוח – 17.

(א) כאן אני מוצאת להביא קודם את עמדת הנציגות הנתבעת ולאחריה את זו של התובעת.

(ב) הנתבעת מדגישה את היתרון של הביטוח הנוהג כיום, אותו הנחילה התובעת ובו צידדה בכל אסיפה כללית שהתקיימה בכל שנה, ומכל מקום מעולם לא בקשה להתנער ממנו. יתרונו של ההסדר לא רק בביטוח המבנה לרבות קירות חיצוניים שהוא עיקר, אלא גם בביטוח אובדן רווחים לעסקים המתנהלים בבנין, שעלותו היחסית מסך כל ההוצאות על הביטוח הן זניחות [כ-3%]. ועוד, פוטנציאל היתרון היחסי של התובעת מביטוח אובדן הרווחים גדול יותר מכפי שהוא לכל יחידה אחרת בבית המשותף.

(ג) התובעת לעומת זאת עומדת על כך שבהיעדר דרישה **בדין** לביטוח מבנה אין לחייב אותה במימון הוצאה זאת. התובעת חזרה על אותה העמדה גם בתשובה לסיכומי הנתבעת, למרות העובדה ששם הוצגו הנתונים לעלות השולית של הדרישה למול היתרון שמקים הסדר ביטוחי זה.

(ד) דעתי כדעתה של הנציגות הנתבעת, מנימוקים שבגינם גם נדחתה העתירה בסוגית מימון המים : דומה שהתובעת מבקשת 'לשפוך את התינוק עם המים'. במובהק ביטוח המבנה הינו נוהג שלא רק שראוי לאמצו אלא שהבית הנדון אכן אימץ אותו ומקפיד לרכוש פוליסות לביטוח המבנה בכל שנה. רכיב אובדן הרווחים, שלא נסתר ע"י התובעת, הוא זניח לעומת היתרון הפוטנציאלי שעומד לתובעת, גם לפי עדות מנהלה.

27. אחזקת שטחים פרטיים –

(א) התובעת עתרה לסעד שיורה לנציגות שלא לתחזק שטחים פרטיים במימון הקופה המשותפת.

(ב) התובעת לא הוכיחה ששטחים פרטיים בבית המשותף מתוחזקים במימון הקופה המשותפת, ומכאן שלא ראיתי ליתן צו.

37. מכל הנימוקים דלעיל מצאתי שהתובעת לא הרימה את **נטל השכנוע** באף לא אחת מהעתירות המתייחסות לרכיבי סל השירותים המקובל והנוהג בבית המשותף מזה שנים, ולכן דין תביעתה להידחות. תנא דמסייע לדחיית התביעה היא העובדה שבמשך שנים רבות, כל עוד מנהל התובעת היה גם מנהל חברת האחזקה והיה לו אינטרס עסקי בהגדלת סל השירותים שימומנו מהקופה המשותפת, לא קמה שום הסתייגות מצד התובעת לאופן זה של ניהול ומימון השירותים מהקופה המשותפת.

47. אין מניעה שהתובעת תעלה את הסתייגויותיה כהצעות לסדר במסגרת אספות כלליות של הבית המשותף, לא כל שכן מקום שתשתנינה נסיבות עובדתיות.

57. אני מחייבת את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8,000 ₪. הסכום ישולם לידי ב"כ הנתבעת בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה [19.3.12] ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ה'אלול/תשע"ד 31/08/2014
העתקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבוים
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין